

1508660-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... de 1/3, levando-se em conta que o roubo estava muito adiantado em seu "iter criminis", o réu já tendo apreendido o celular da vítima quando foi surpreendido. Pena consolidada em TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, mais OITO DIAS-MULTA.

Regime inicial fechado, único adequado à prática de roubo majorado, com emprego de arma branca, por indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508660-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508660-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099870/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24245377 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2099870 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO MOURA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "em 11 de abril de 2022, por volta das 17h32min, na Avenida Alexandre Collares, nº 100, Jaguará, nesta Cidade e Comarca, LUCIANO MOURA DOS SANTOS, qualificado a fl. 14, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca contra a vítima C. R. S. N., um celular Iphone Apple, avaliado em R\$ 7.000,00 e uma carteira, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade (B.O. a fls. 06/08 e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega a fl. 09)", pelo que foi dado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recebida a denúncia, foi o réu citado pessoalmente e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, ouve-se testemunha arrolada e o réu é interrogado.

Superada a fase de requerimento de diligências, o Ministério Público sustentou, em razões finais, a condenação com base na prova dos autos.

A Defesa, por sua vez, postulou afastamento a atenuação dos rigores de eventual pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Materialidade provada com a apreensão e entrega da "res furtiva" e ainda com a apreensão da faca utilizada no roubo, esta devidamente periciada.

A autoria é incontroversa.

O réu confessou amplamente a imputação, admitindo inclusive que exerceu a grave ameaça com emprego da faca que portava, tendo-a exibido à vítima. Tal conduta é suficiente para demonstrar o emprego da arma na execução do roubo, eis que a arma branca serviu como meio de exercício eficaz da ameaça, e a simples circunstância de tê-la consigo, pronta para utilização, já punha em maior perigo a incolumidade da vítima, em caso de reação.

A confissão está amparada pelas provas materiais dos autos e pelo firme depoimento do policial militar ouvido, a reiterar que ele e seu colega avistaram o roubo em plena execução, visualizando o réu junto à vítima, com a faca empunhada, puxando a bolsa da ofendida enquanto já tinha consigo o celular retirado da vítima. Ao notar a aproximação dos policiais, o réu guardou a faca em sua mochila. Abordado, tinha o celular da vítima em seu bolso.

A ofendida fora ouvida em sede antejudicial e confirmou a mesma dinâmica dos fatos, tal qual, aliás, narrara ao policial militar.

Nessa ótica, em que o miliciano presenciou o roubo em andamento e assim confirmou os fatos sob contraditório, seu depoimento demonstra a ocorrência de todas as elementares do roubo.

Pois bem, de vez que nada nos autos aponta para qualquer indício de mendacidade do depoimento policial, que tampouco teria motivos para incriminar falsamente o réu, tem-se prova apta a sustentar a condenação, especialmente ante a confissão e a própria prova material (recuperação da "res furtiva" e apreensão da faca).

Passo a dosar as penas.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda fase, constata-se que o réu é multirreincidente, mas merece ver compensada a agravante por sua plena e ampla confissão, colaborando com a instrução e a busca da verdade real.

Na terceira fase, o emprego de faca aumenta as penas em 1/3.

Por fim, o "conatus" reduz as penas de 1/3, levando-se em conta que o roubo estava muito adiantado em seu "iter criminis", o réu já tendo apreendido o celular da vítima quando foi surpreendido. Pena consolidada em TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, mais OITO DIAS-MULTA.

Regime inicial fechado, único adequado à prática de roubo majorado, com emprego de arma branca, por indivíduo multirreincidente e há poucos meses em gozo de livramento condicional.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública, para, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 157, § 2º., inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, CONDENAR o réu LUCIANO MOURA DOS SANTOS às penas de TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, além do pagamento de OITO DIAS-MULTA. Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo os critérios legais aplicáveis.

Preso durante a instrução, autor de delito violento "lato sensu", ora reconhecidamente culpado pela conduta irrogada, mantêm-se os requisitos da custódia cautelar, pelo que não autorizo o apelo em liberdade, mostrando-se imprescindível a preservação da ordem pública, além da garantia da aplicação da lei penal, sobretudo

considerando que o delito foi praticado no curso de livramento condicional.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, lance-se o nome no rol dos culpados.
Isento de custas, eis que assistido o réu pela Defensoria Pública.
Publicada em audiência.
Saem os presentes intimados.
São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA